



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2047/22 - 2017 නොවැම්බර් මස 28 වැනි අඟහරුවාදා - 2017.11.28

(රජයේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡේදය - සාමාන්‍ය

රජයේ නිවේදන

මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටික රීති

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 155 ඊර්ථ ව්‍යවස්ථාව යටතේ පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාර ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව විසින් සාදන ලද කාර්ය පටිපාටික රීති.

පී. එච්. මනතුංග,
සභාපති,
ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.

2017 නොවැම්බර් මස 27 වැනි දින,
කොළඹ දී ය.

01. මෙම රීති 2017 කාර්ය පටිපාටික රීති (පොලිස් නිලධාරීන්ට හෝ පොලිස් සේවයට විරුද්ධව මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය) යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

02. යම් පොලිස් නිලධාරියෙකු හෝ පොලිස් සේවයේ යම් ක්‍රියාවක් මගින් අතෘප්තියට පත් යම් තැනැත්තෙකු විසින් (මෙහි මින්මතු ම. පැ. වි. අ. යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශය වෙත හෝ (මෙහි මින්මතු කොමිෂන් සභාව යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන) ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ පළාත් කාර්යාල වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකි අතර නීතියට අනුකූලව උචිත සහන ඉල්ලා සිටිය හැක.

03. ඉහත 02 වන රීතිය යටතේ කරන ලද පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන්, කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්වරයාගේ මඟ පෙන්වීම මත අධ්‍යක්ෂ, අතිරේක අධ්‍යක්ෂ, පළාත් අධ්‍යක්ෂ හෝ විමර්ශන නිලධාරී වශයෙන් කොමිෂන් සභාව විසින් පත්කරන ලද බලය ලත් නිලධාරියෙකු විසින් විමර්ශනය සිදුකළ යුතු ය.

04. පළාත් කාර්යාලයක් වෙත යොමු කරන ලද මහජන පැමිණිලි පිළිබඳව විමර්ශන ප්‍රධානියා වශයෙන් එක් එක් පළාත සඳහා පළාත් අධ්‍යක්ෂවරයෙක් සිටිය යුතු ය. ඔහු විසින් කොමිෂන් සභාවේ මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෙත සෘජුවම වාර්තා කළ යුතු ය.

05. පොලිස් නිලධාරියෙකුට හෝ පොලිස් සේවයට එරෙහිව ලැබුණු මහජන පැමිණිල්ලක් ලද බව එක් සතියක කාලයක් තුළ බලයලත් නිලධාරියා විසින් පැමිණිලිකරුට දන්වා යැවිය යුතු ය.

06. මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට ඒ සඳහා ස්වාධීන විමර්ශන නිලධාරීන් පත් කිරීමට කොමිෂන් සභාවට හැකි වන්නේ ය. මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ මඟපෙන්වීම මත ඔවුන් විසින් ඔවුන්ගේ රාජකාරී ඉටු කරනු ලැබිය යුතු ය.



07. පොලිස් කුඩුවෙහි රඳවා තබාගෙන ඇති යම් තැනැත්තකු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පොලිස් ස්ථානයට යෑම සහ එම තැනැත්තාගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමට, අදාළ පැමිණිල්ල පිළිබඳව පොලිසියට කරන ලද ප්‍රකාශනවල පිටපත් ලබා ගැනීමට සහ ඒවා සම්බන්ධයෙන් වෙනත් පුද්ගලයෙකු විසින් කරනු ලබන පැමිණිල්ලක පිටපත් ලබා ගැනීමට මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අධ්‍යක්ෂකට, අතිරේක අධ්‍යක්ෂකට, පළාත් අධ්‍යක්ෂකට හෝ විමර්ශන නිලධාරීට හෝ එම කටයුත්ත සඳහා පත් කරනු ලබන වෙනත් නිලධාරියෙකුට කොමිෂන් සභාව විසින් බලය පවරනු ලැබිය හැකි ය.

08. මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලිපිලේඛන, තොරතුරු ඉතා ඉක්මනින් සපයා දීමෙන්, කොමිෂන් සභාව විසින් පත් කරන ලද මහජන පැමිණිලි විමර්ශන නිලධාරීන්ට සහය දැක්විය යුතු බවට පොලිස්පතිවරයා විසින් සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ට උපදෙස් නිකුත් කළ යුතු ය.

09. ඉහත 02 වන රීතිය ප්‍රකාරව යොමු කරන ලද මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය වාර්තා සහ ලිපි ලේඛන සති දෙකක කාල සීමාවක් තුළ ලබා දීම මගින් මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශයේ අධ්‍යක්ෂකට, අතිරේක අධ්‍යක්ෂකට, පළාත් අධ්‍යක්ෂකට, විමර්ශන නිලධාරීට හෝ මෙම කාර්යය සඳහා පත්කරන ලද වෙනත් නිලධාරියෙකුට තනතුරු හේදයකින් තොරව සියලු පොලිස් නිලධාරීන් සහය දැක්විය යුතු ය. ඉල්ලා සිටින ලද යම් වාර්තාවක් සති දෙකක කාලයක් තුළ ලබා දීමට නොහැකි වුවහොත් එයට හේතුව සඳහන් කරමින් එම පොලිස් නිලධාරියා විසින් කාලය දීර්ඝ කරවා ගත යුතු ය.

10. මාස 03 ක කාලසීමාවක් තුළ විමර්ශන කටයුතු අවසන් කිරීම සහතික කිරීම සඳහා කොමිෂන් සභාව විසින් සෑම ප්‍රයත්නයක්ම දැරිය යුතු අතර, විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵල පෞද්ගලිකව හෝ ඊ මේල්, එස්. එම්. එස්., ෆැක්ස් හෝ ලිපි මගින් පැමිණිලිකරු විසින් විමසා සිටින ඕනෑම අවස්ථාවක විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵල දැනුම් දිය යුතු ය.

11. ලබා දෙන ලද සහනයන්ගෙන් පැමිණිලිකරු අභ්‍යන්තරයට පත් වී ඇත්තේ නම් එම කාරණය පිළිබඳ සමාලෝචනයක් කිරීම සඳහා ඔහු විසින් පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්වරයා වෙත යොමු කළ හැකිය. ලේකම්වරයා විසින් එම කාරණය පිළිබඳව සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු ප්‍රකාශ කරන ලද නිගමනය අවසන් සහ තීරණාත්මක වන්නේ ය.

12. විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතින මහජන පැමිණිලිවලට යම් කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් මෙම රීති නිහඬව ඇති අවස්ථාවක, කොමිෂන් සභාවේ තීරණය අවසන් සහ තීරණාත්මක වන්නේ ය.

13. මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමේදී යම් පොලිස් නිලධාරියෙකු වරදක් කර ඇති බව සනාථ වූ අවස්ථාවක ඔහුට විරුද්ධව ආයතන සංග්‍රහයේ විධි විධාන, පොලිස් ආඥාපනත යටතේ සකස් කර ඇති දෙපාර්තමේන්තු නියෝග සහ රජයේ වක්‍ර ලේඛ යටතේ ක්‍රියා කරනු ඇත.

14. විමර්ශනයක් සිදු කෙරෙමින් පවතින අවස්ථාවකදී අපරාධ ගණයට අයත් වන සිද්ධියක් සාක්ෂි මගින් හෙළිදරව් වුවහොත්, ඒ පිළිබඳව අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයට අනුකූලව කටයුතු කිරීම සඳහා එම කරුණු පොලිස්පතිවරයා වෙත යොමු කළ යුතු ය.

15. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 155 ඊඊ ව්‍යවස්ථාව යටතේ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව විසින් 2012 වර්ෂයේ සකස්කර 2012.08.10 වන දින අංක 1770/19 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද කාර්ය පටිපාටික රීති (මහජන පැමිණිලි) ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය මෙයින් අවලංගු කරනු ලැබේ.